

1502575-13.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... aferida a responsabilidade do réu pelo crime de roubo majorado, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, fixo a reprimenda no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão de não serem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Na segunda-fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 41 - 4ª Vara Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1502575-13.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502575-13.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352820/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR

OMAR CASSIM, 22178376 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 4673/21/109 - 01º D.P.

S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2352820 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX MARTINS DAMASCENO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

ALEX MARTINS DAMASCENO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 22h35, na Rua dos Vianas, nº 2100, bairro Baeta Neves, nesta comarca, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, 01 (uma) mochila contendo um carregador de celular e o valor de R\$ 120,75 (cento e vinte reais e setenta e cinco centavos), da vítima Edvaldo Vieira dos Santos (fls. 01/03).

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 90/94).

O réu foi citado (fls. 118) e ofertou resposta à acusação (fls. 122), afastada às

fls. 123/124.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum às partes, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência do pedido condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17, pelo auto de avaliação de fls. 18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20, pelos laudos periciais de fls. 96/97 e 98/99, bem como pela prova oral coligida aos autos.

Quanto à autoria, também restou configurada.

Interrogado em juízo, o réu admitiu a prática do crime. Disse que quer mudar de vida, mas que naquele dia efetivamente ingressou no ônibus, ameaçou o motorista com a faca e subtraiu-lhe os bens.

Sua confissão foi corroborada em juízo.

De fato, ouvida em juízo, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, confirmando o reconhecimento feito em solo policial. Disse que na data dos fatos estava no ônibus quando o réu ingressou e sentou-se atrás do seu banco. Ele logo puxou uma faca e colocou no seu pescoço. Revistou-lhe os bolsos e pegou a sua mochila, onde estavam algumas moedas, um carregador de celular, seu crachá e seus documentos. Em um semáforo, mandou que parasse e desceu do ônibus. Assim que ele desceu, viu uma viatura da guarda civil e correu atrás do réu, que acabou sendo detido. Recuperou todos os seus bens.

Não há que se falar em valor reduzido das declarações da vítima. Nada há nos autos a apontar que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o réu e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da vítima em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade. Nesse sentido:

“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

Assim, o que se tem é que a vítima reconheceu o réu, descrevendo a dinâmica do roubo. Não há como se reduzir a palavra daquele que esteve em contato direto com o roubador e soube apontá-lo logo após a prática do crime. O reconhecimento efetuado pela vítima é prova de robusta importância, não tendo o acusado demonstrado qualquer irregularidade em tal procedimento.

Não bastasse a palavra da vítima, os guardas civis municipais ouvidos em juízo reconheceram o réu como o autor dos fatos narrados na denúncia. Disseram que realizavam patrulhamento pela Rua dos Vianas, quando viram um ônibus parado na via pública com o pisca-alerta ligado e as portas abertas. Logo viram o réu correndo. Foram atrás dele. Ele havia dispensado uma mochila. No interior de tal mochila estavam a faca e o dinheiro roubados. A vítima logo apareceu e o reconheceu com absoluta certeza como o autor do crime. Não teve qualquer dúvida, informando que ele havia colocado a faca em seu pescoço.

Não há nada nos autos que indique a falta de seriedade nas palavras dos guardas civis, que sequer conheciam o acusado. Nesse sentido:

“Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais o que não ocorreu na espécie, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, HC 30.776/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 08.03.2004).

O quadro probatório, portanto, seja pela palavra da vítima, seja pela confissão do acusado, seja pelo depoimento dos guardas civis, contém elementos de convicção de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo pelo acusado.

De fato, ele foi encontrado em poder dos objetos subtraídos e foi devidamente reconhecido pela vítima, não havendo como ser acolhida a tese defensiva de insuficiência do conjunto probatório.

Reconheço a causa de aumento de pena do emprego de arma branca, eis que relatada pela vítima, tendo sido a faca devidamente apreendida e periciada (fls. 98/99), não havendo qualquer elemento que justifique o seu afastamento.

Assim, aferida a responsabilidade do réu pelo crime de roubo majorado, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, fixo a reprimenda no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão de não serem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Na segunda-fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 41 - 4ª Vara Criminal desta Comarca), que fica compensada com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena do uso de arma branca, agravando a reprimenda em 1/3, totalizando 05 (cinco) nos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não há outras causas modificadoras, de modo que torno a pena acima definitiva.

O regime de cumprimento de pena será o FECHADO em razão da quantidade da pena imposta e da reincidência do acusado, justificando-se a fixação do regime mais gravoso.

Inviável, outrossim, a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, eis que o artigo 44, inciso I, do Código Penal, expressamente veda a aplicação de penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e cuja sanção privativa de liberdade fixada supere 04 (quatro) anos. O mesmo se aplica ao sursis, diante reincidência ostentada pelo acusado (artigo 77, do Código Penal).

Assim, diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO o réu ALEX MARTINS DAMASCENO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157, §2, inciso VII, do Código Penal, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo preso, bem como diante da quantidade da pena imposta, do regime fixado e da sua reincidência, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do art. 66-III, 'c', da Lei de Execução Penal, caberá ao MM. Juízo da Vara de Execução Penal decidir, dentre outras questões, a detração penal e a eventual progressão de regime, estando esta sujeita à análise de vários fatores e informações, objetivas e subjetivas, que não estão disponíveis nestes autos. Deixo de fixar a reparação mínima de danos, em razão da inexistência de elementos suficientes aptos a comprová-los.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se carta de guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA